

1511585-78.2021.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... disso, o réu confessou ter praticado o roubo, alegando ser usuário de drogas e estar devendo para traficantes. Após a prisão do réu, as vítimas o reconheceram como autor do roubo.

As vítimas Gabriela Gusmão Bigolin e Felipe Augusto Silva das Dores declararam que na data dos fatos estavam trabalhando em uma pizzaria quando ingressou no local um rapaz usando máscara, blusa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1511585-78.2021.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1511585-78.2021.8.26.0344

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUNIOR TEIXEIRA RODRIGUES

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

JUNIOR TEIXEIRA RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, porque, no dia 17 de novembro de 2021, por volta das 23h35, no estabelecimento comercial localizado na Avenida Castro Alves, nº 1856, nesta cidade e Comarca de Marília/SP, subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça exercida com uma faca de cozinha, a quantia de R\$ 321,00 (trezentos e vinte e um reais) pertencente à empresa Pizzaria Telepizza.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 67/71). A denúncia foi recebida em 23/11/2021. O réu foi citado (fls. 113) e ofereceu resposta à acusação (fls. 116/118). Na audiência de instrução realizada em 15/2/2022, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum (fls. 150/151 e mídia). Em continuação, na audiência de instrução realizada em 15/3/2022, foram ouvidas as vítimas e interrogado o réu (fls. 157/158 e mídia).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Na dosimetria, pugnou pela fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes, pela severa majoração na segunda fase, por conta da reincidência, não devendo ser aplicada a compensação integral entre a agravante da recidiva e a atenuante da confissão espontânea, e pela incidência da majorante prevista no inciso VII, do artigo 157 do Código Penal. Por fim, pleiteou a fixação do regime inicial fechado (fls. 166/168).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas. Em caso de condenação, pleiteou a fixação de pena no patamar mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea em favor do acusado, compensando-a com a agravante da reincidência, e a fixação do regime inicial semiaberto, observando-se, ainda, se o caso, o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (fls. 172/178).

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

A conduta imputada ao réu se amolda ao tipo penal descrito no artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal.

A existência material do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 5), boletim de ocorrência (fls. 15/17), auto de exibição e apreensão da faca (fls. 18), auto de exibição, apreensão e entrega dos valores subtraídos (fls. 19), autos de reconhecimento de pessoa (fls. 20/21), relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 78/80), laudo pericial da faca (fls. 107/111) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

As testemunhas Anselmo Bernardo da Luz e André José Soares, policiais militares, informaram que estavam em patrulhamento quando foram acionados para atender a uma ocorrência de roubo no estabelecimento comercial "Telepizzas". Eles estavam próximos do local e, antes de chegarem, já avistaram um indivíduo, ora réu, com características semelhantes às reportadas pelas vítimas. Ao se aproximarem, o réu jogou no chão uma faca e saiu correndo, mas foi alcançado e detido. Em revista pessoal foi encontrada com o réu a quantia de R\$321,00, que teria sido subtraída da pizzeria. Além disso, o réu confessou ter praticado o roubo, alegando ser usuário de drogas e estar devendo para traficantes. Após a prisão do réu, as vítimas o reconheceram como autor do roubo.

As vítimas Gabriela Gusmão Bigolin e Felipe Augusto Silva das Dores declararam que na data dos fatos estavam trabalhando em uma pizzeria quando ingressou no local um rapaz usando máscara, blusa com capuz e com a mão no bolso. Ele anunciou o assalto, mas, inicialmente, eles não entenderam o que ocorria. Quando o rapaz anunciou novamente o assalto e mostrou que portava uma faca, a vítima Gabriela se desesperou e saiu correndo para a cozinha, conseguindo sair da pizzeria por uma porta lateral. A vítima Felipe permaneceu no local e, diante das ameaças do roubador, apertou o botão que abria a caixa registradora, permitindo que ele subtraísse o dinheiro que havia ali. Posteriormente, o assaltante fugiu. Gabriela acionou a polícia militar e Felipe tentou procurá-lo de moto. Contudo, pouco tempo depois, a polícia já havia capturado o réu, que foi reconhecido pelas vítimas na delegacia.

O réu Junior Teixeira Rodrigues, interrogado, confessou a prática do delito. Disse que havia saído da prisão há pouco tempo e estava utilizando drogas e devendo dinheiro. Dessa forma, resolveu assaltar a pizzeria.

Pois bem. Não há qualquer dúvida acerca da dinâmica dos fatos.

As declarações das vítimas, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e do réu, que confessou a prática do delito, são suficientes à condenação.

Acrescente-se a isso o reconhecimento do autor da ação delitiva feito pelas vítimas, tanto na fase policial quanto em Juízo, e o fato do réu estar na posse do dinheiro subtraído do estabelecimento comercial, no momento em que foi detido. Em que pese a tese defensiva, nos crimes patrimoniais, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado, em consonância com o conjunto probatório colhido nos autos, que, neste caso, ainda conta com a confissão do réu, é prova suficiente de autoria.

Restou incontroverso também o emprego da arma branca, tendo em vista os depoimentos das vítimas, que foram contundentes em confirmar que o réu se utilizou de uma faca para exercer a grave ameaça e garantir a subtração, e das testemunhas, que viram o réu jogar uma faca no chão e sair correndo, assim que percebeu a aproximação dos policiais.

Vale registrar que o exame pericial confirmou que a faca utilizada pelo réu na empreitada criminosa "pode ser eficazmente utilizada como instrumento pérfuro-cortante" (fls. 109).

Da prova produzida se conclui, portanto, que, ao inverter a posse da quantia em dinheiro mediante emprego de violência ou grave ameaça, eis que portava uma arma branca, ainda que por breve tempo, o réu consumou o crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

Ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

O Código Penal prevê, abstratamente, para o crime do artigo 157, caput, do Código Penal, pena de reclusão variável de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pois o réu ostenta maus antecedentes (processo nº 0009473-26.2015.8.26.0344 - trânsito em julgado em 4/9/2015 - fls. 45). No mais, entendo que não há nos autos outros elementos que lhe sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem nova majoração da pena-base.

Na segunda fase, incide a agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, porque o réu é reincidente (processo nº 0002101-34.2020.8.26.0996 - trânsito em julgado em 2/5/2019 - fls. 44). Contudo, diante da confissão espontânea, revelada pela admissão da subtração, e havendo colaboração processual, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira etapa, aplico a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal (se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca), majorando a pena em 1/3 (um terço), que perfaz um total de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Torno, assim, final a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos,

cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu JUNIOR TEIXEIRA RODRIGUES, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, caput e § 2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, no valor mínimo legal.

A pena privativa de liberdade imposta será cumprida inicialmente no regime fechado, como medida suficiente para a reprovação e prevenção ao grave delito de roubo majorado pelo uso de arma branca.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque ausentes os requisitos previstos no artigo 44, inciso I, do Código Penal. Incabível, ademais, a suspensão condicional da pena, ante a quantidade de pena aplicada (artigo 77 do Código Penal).

Outrossim, inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois não há nos autos a comprovação necessária do requisito subjetivo para eventual detração e determinação do regime inicial de cumprimento da pena.

O réu teve a prisão preventiva decretada logo após sua prisão em flagrante (fls. 67/71), ocasião em que foi levado em consideração a gravidade do delito e o fato de ostentar maus antecedentes e ser reincidente, além de ser recém-egresso do sistema prisional (processo de execução nº 7007414-77.2014.8.26.0344 - advertência de livramento condicional em 5/8/2021 - fls. 49/50), permanecendo encarcerado durante o curso do processo. Posteriormente, a prisão cautelar foi mantida (fls. 121/122). Ademais, não foram apresentados fatos novos que alterassem as provas produzidas no presente feito, restando claro que persistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, fortalecidas agora pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão preventiva do réu, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito em recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra recolhido.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Fica desde logo autorizada a DESTRUIÇÃO do bem apreendido e constante no auto de exibição/apreensão de fls. 18, após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias do trânsito em julgado, nos moldes dos artigos 123 e 124 do Código de Processo Penal e diante da ausência de eventual pedido de restituição. Oportunamente, oficie-se à Autoridade Policial.

Para se evitar, ao menos por ora, a intimação pessoal do sentenciado, dê-se vista imediatamente ao Ministério Público e à Defensoria Pública, a fim de que se manifestem acerca de eventual recurso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA